

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יסמין פרידמן
יוראי לתב הרצנו
נאור שירי

פ/25/844

הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון – הרעלות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3 בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, האמור בו יסומן "א)" ואחריו יבוא :
- "(ב) על אף האמור בסעיף 5 ובסעיף קטן (א), היתר צידה של חיית בר מוגנת או רישיון ציד שהם באמצעות רעל או חומרי הדברה, יינתנו רק בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר התייעצות עם ועדת המשנה המקצועית–מדעית כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998."
2. הוספת סעיף 5א אחר סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא :
- "א5. (א) לא יפזר אדם רעל או חומרי הדברה ולא ברעל ובחומרי הדברה בהם שימוש אחר, באזורים או בנסיבות שיש בהם חשש לפגיעה בחיית בר, אלא בהיתר על פי סעיף 3 או אם פיזור הרעל או חומרי ההדברה או השימוש בהם נעשה לפי דין, לרבות לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז–1956² או חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993³.
- (ב) השרה להגנת הסביבה תפרסם באתר האינטרנט של המשרד אזורים ונסיבות שבהם פיזור רעל או חומרי הדברה עלול להביא לפגיעה

¹ ס"ח תשט"ו, עמ' 10.

² ס"ח תשנ"ג, עמ' 28.

³ ס"ח תשנ"ג, עמ' 28.

בחיית בר.

(ג) פוזרו רעל או חומרי הדברה או נעשה בהם שימוש אחר, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), במקרקעין, יראו את המחזיק במקרקעין או מי שהמקרקעין נתונים לשליטתו או לפיקוחו, למעט רשות מקומית לגבי שטח בהחזקתה או בפיקוחה, כמי שפיזר את הרעל או חומרי ההדברה או עשה בהם שימוש באופן שיש בו חשש לפגיעה בחיית בר, זולת אם הוכיח שלא עשה כן.

(ד) בסעיף זה, "פגיעה בחיית בר" – פגיעה בחייה, בחירותה ברווחתה, או בבית הגידול של חיית בר או סיכון להתפתחותה או להתפתחות הטבעית של ביציה או של כל תולדה אחרת שלה.

תיקון סעיף 11 3. בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) תהיה לפקח סמכות חיפוש ללא צו שופט, על גופו של אדם, בכליו, בכלי רכב, בכלי שיט, בכלי טיס ובמקום אחר שאינו משמש למגורים, אם יש לו חשד סביר שאדם עבר לפניו או זה מקרוב עבירה לפי סעיף 5א או שהוא עומד לעבור עבירה כאמור."

4. בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) העובר עבירה לפי הוראות סעיף 5א, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977⁴."

דברי הסבר

למרבה הצער, הרעלת חיות בר בישראל היא תופעה נפוצה. ביום 26.7.2021, פקחי רשות הטבע והגנים איתרו כ-20 פגרי חיות בר שהורעלו, בהם תנים, שועל, וקיפוד. בנוסף קיים חשד שעוף דורס נדיר ובסכנת הכחדה מסוג עיטם לבן זנב הורעלה למוות אף הוא. בחודשים האחרונים התגלו על ידי פקחי רשות הטבע והגנים עשרות פגרים של חיות בר שהורעלו למוות, וכן מאות פיתיונות מורעלים שפוזרו בשטחים טבעיים והיו עלולים לגרום למותם של חיות בר רבות נוספות.

בפרט, אירועי הרעלה בזדון הם האיום הגדול והמכריע ביותר על קיומם של הנשרים בארצנו. מתוך 213 נשרים שנפגעו בין השנים 2001–2015, כ-40% (82) נפגעו בוודאות מהרעלה, ולכך יש להוסיף את 74

⁴ ס"ח תשל"ז, עמ' 226.

מקרי המוות מסיבה לא ידועה, שלגביהם ההערכה היא שנגרמו מהרעלה. כך שניתן לומר שהרעלה היא סיבת המוות של בין 40% ל-70% מהנשרים בישראל. הנשר המקראי, מעבר לחשיבותו ההיסטורית והלאומית, הוא חיית בר בסכנת הכחדה, שרשות הטבע והגנים משקיעה מאמצים וכספים רבים מאוד בהשבתו לנופי הארץ. החקיקה הקיימת אינה נותנת מענה אפקטיבי לאיום זה, ונדרשים אמצעי אכיפה נוספים שיסייעו לרשות הטבע והגנים בעבודתה החשובה לשמירה על הנשרים, וחיות הבר כולן, בישראל.

הרעלות בשטחים פתוחים הן הגורם העיקרי לפגיעה באוכלוסיית חיות הבר. ההרעלות פוגעות לא רק בבעל החיים שאכל במישרין מהרעל, אלא מביאות ל"הרעלות שרשרת" של בעלי חיים אשר אכלו מהפגור המורעל ("הרעלות משנה"). תופעה קשה זו גורמת לדילול אוכלוסיות חיות בר רבות, ולהכחדה של בעלי חיים נדירים ובכלל זה עופות דורסים שהיו בארץ, כמו הפרס והעזנייה ולדלדול אוכלוסיית הנשרים בצפון, עד כדי סכנה להכחדתם. מקורן של חלק ניכר מההרעלות בפעילות בלתי-חוקית שחלקה הרעלות בזדון של חיות בר הגורמות נזק לחקלאות (כדוגמת חזירי בר, תנים וזאבים), הרעלות בזדון בעקבות סכסוכי שכנים במשקים חקלאיים, הרעלות הנעשות תוך שימוש רשלני בחומרי הרעל וכדומה. התופעה מסוכנת לבעלי החיים ועלולה לסכן גם בני אדם העלולים לבוא במגע עם הרעל.

על כן, מוצע לאסור שימוש ברעל ובחומרי הדברה בנסיבות שיש בהן חשש לפגיעה בחיית בר. כדי למגר תופעה קשה זו מוצע לקבוע בסעיף 3 לחוק כי היתר הצידה יינתן לאחר התייעצות עם ועדת המשנה המקצועית-מדעית, אשר תסייע לשר באופן מקצועי על מתן היתר זה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי במקרה שבו פיזור הרעל או שימוש בו כאמור, נעשה בהתאם להוראות היתר ציד שניתן לפי סעיף 3 לחוק או לפי הוראות דין אחר, לא ייחשב הדבר לעבירה. כך למשל, שימוש בתכשירי הדברה חקלאיים או תברואיים על פי ההנחיות המפורטות על גבי תוויות התכשירים, שהן מחייבות לפי הוראות החוק להגנת הצומח, התשט"ז-1956 או חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לא יהווה הפרה של הוראות האיסור המוצע. בנוסף, מוצע להגדיר "פגיעה בחיית בר" באופן רחב כ"פגיעה בחייה של חיית בר, בשלומה, בחירותה או בבית הגידול שלה, או סיכון התפתחותה או התפתחותן הטבעית של ביציה או של כל תולדה אחרת שלה".

בעניין העברת נטל הראיה על מחזיק במקרקעין שנמצאו בחזקתו רעל או חומר הדברה, מוצע לקבוע חזקה בדבר אחריותו של מחזיק במקרקעין, שבהם פוזרו רעל או חומרי הדברה, או שנעשה בהם שימוש אחר בנסיבות שעלולות לפגוע בחיית בר בניגוד להוראות סעיף קטן 5א(א). לפי החזקה המוצעת, אם נמצאו רעל או חומרי הדברה מפוזרים במקרקעין שבשליטתו של אדם או בפיקוחו, יראו את אותו אדם כמי שביצע בפועל את הפיזור או השימוש האמורים, אלא אם כן יוכיח שלא הוא עשה כן. חזקה זו נקבעת על רקע הניסיון המצטבר, שלפיו מחזיקים במקרקעין או אלו שיש להם בהם זכות שימוש הם, על פי רוב, מזמיני עבודת הפיזור או השימוש ברעל ובחומרי ההדברה. לעניין זה מוצע להבהיר כי החזקה האמורה לא תחול כאשר המחזיק במקרקעין הוא רשות מקומית, שכן לרשות מקומית שליטה מוגבלת על שטחים ציבוריים שבתחומה.

על מנת לאפשר אכיפה מוגברת בעניין זה, מוצע לאפשר לפקחי רשות הטבע והגנים, במקרה של חשד סביר לביצוע עבירת הרעלה לפי סעיף 5א, לערוך חיפוש ללא צו על אדם, כליו, וכל מקום אחר הנדרש לצורך איתור הרעל.

כמו כן, מוצע להחמיר את הענישה אשר תוטל על מי שיעבור על הוראות החוק, כך שניתן יהיה להטיל על מי שהפר את הוראות החוק עונש מאסר של שלוש שנים. הצורך בהחמרת הענישה נובע מהתפשטות התופעה של הרעלות בלתי חוקיות, חומרתן והשפעתן הקשה על הטבע הישראלי כולו, ועל הנשרים ועופות דורסים נוספים, המצויים בסכנת הכחדה בפרט.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' (פ/23/387).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2654).

הצעת החוק זהה לפ/24/2654 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)